

São Paulo, 23 de junho de 2015.

COMUNICADO FB 049/2015

A

Todos os Bancos

At.: - Diretoria Jurídica
- Diretoria de Serviços Bancários
- Área de Atendimento a Clientes
- Área de Administração de Agências
- Área de Contas de Depósitos à Vista, a Prazo, de Poupança, Fundos de Investimento e demais aplicações financeiras.

Ref.: Lei n.º 11.441/2007 - Escritura Pública de Inventário

A Lei n.º 11.441/2007 delegou aos Tabeliães de Notas a possibilidade de lavratura de escritura pública de inventário nos casos em que haja consenso entre os herdeiros, não exista testamento válido, não haja incapazes e todos estejam assistidos por advogado.

Essa Lei dispensa a homologação da escritura pública pelo Juiz, reconhecendo que o documento público lavrado pelo Tabelião de Notas é suficiente para gerar eficácia em qualquer âmbito e a qualquer tempo.

Posteriormente, o **Conselho Nacional de Justiça - CNJ** editou a Resolução 35/2007, deixando claro o alcance das escrituras públicas de inventários, notadamente no que se refere à dispensa de homologação judicial nesses casos. Ainda prevê a nomeação de interessado para representar o espólio, com poderes de inventariante, para o cumprimento de obrigações ativas e passivas pendentes.

Em face das regras acima, o **Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil** apresentou reclamação ao **Banco Central do Brasil**, informando que tem sido recorrente o desconhecimento dos Bancos em relação ao procedimento extrajudicial relatado, com a consequente recusa em disponibilizar as informações de conta corrente e de investimentos de falecido, sob o fundamento da não apresentação de alvará judicial.

Diante desse fato, relembramos nossa recomendação para que as suas agências sejam orientadas no sentido de fornecer ao interessado, que comprove sua condição de herdeiro ou de representante de espólio, informações relativas a contas de depósito e de investimentos de titularidade de pessoa comprovadamente falecida, para viabilizar a lavratura da escritura pública de inventário.

Leandro Vilain João
Diretor de Políticas de Negócios e Operações

Antonio Carlos de Toledo Negrão
Diretor Jurídico

*"Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente
é condição essencial para o desenvolvimento
econômico, social e sustentável do País"*